

ORIGINAL

ContrAct
Nr. 1000 - 1978-0609

Nr. 26'272

Vom 28. September 1978

Reg. 403/1978

V E R T R A G

Zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), vertreten durch den Oberingenieur der Bauabteilung des Kreises I, in Lausanne,

einerseits,

und der Einwohnergemeinde Grellingen, 4203 Grellingen, nachfolgend mit Konzessionärin bezeichnet,

andererseits,

wird folgendes vereinbart:

Einleitung

Die längst fällige Verbesserung der Kurve der Staatsstrasse gegen Nunningen, nach dem Bahnübergang km 108.831, soll demnächst ausgeführt werden. Die Gemeinde Grellingen muss für den Kanton den Landerwerb durchführen und beabsichtigt den Erwerb eines Teiles der SBB-Parzelle Nr. 708, rechts der Bahn bei km 108.800. Da das für den Ausbau der Strasse, sowie für die Erstellung eines Trottoirs benötigte Terrain sich im Erweiterungsperimeter der Station Grellingen befindet, würde das Abtreten der gewünschten Fläche das Erweiterungsvorhaben der SBB erschweren oder gar verunmöglichen.

Die SBB schlagen folgende Lösung vor: anstatt eine Stützmauer zu erstellen die später bei der Erweiterung der Station Grellingen entfernt werden müsste, kann die Bahnböschung auf einer Länge von ca. 15 m aufgefüllt werden. Der auf diese Weise überdeckte offene SBB-Kanal muss mit einer Kanalisation aus Zementröhren Ø 25 cm ersetzt werden. Somit kommt die Bahnböschung näher an das Gleis zu stehen und ermöglicht die vorgesehene Strassenkorrektur und die Erstellung eines Trottoirs.

Art. 1

Die Schweizerischen Bundesbahnen gestatten der Konzessionärin, auf Zusehen hin und unter Vorbehalt der Rechte Dritter, folgende Änderungen an der Bahnböschung rechts der Bahn zwischen km 108.779 - 108.826 der Linie Delémont - Basel, in Grellingen, gemäss beiliegendem Plan der einen Bestandteil dieses Vertrages bildet, auszuführen:

1. Auffüllen der bestehenden Böschung mit geeignetem Material. Die neue Neigung der Böschung muss ein Verhältnis 5:4 aufweisen (A-B).
2. Der somit am Fusse der Bahnböschung überfüllte SBB-Entwässerungsgraben ist durch eine Kanalisation aus Zementröhren Ø 25 cm auf einer Länge von ca 15 m zu ersetzen, zwischen km 108.803 - 108.818 (C-D).
3. Erstellen eines Kontrollschachtes auf SBB-Boden bei km 108.826 beim Anschluss der Entwässerungsrinne der Staatsstrasse in die neue Kanalisation.

Die Anpassung der Bahnböschung ermöglicht somit die Verbreiterung der Staatsstrasse sowie die Erstellung eines Trottoirs. Auf dem Situationsplan ist das

ContrAct erfasst	①
0400 - 1978 - 0020	②
1000 - 1978 - 0622	③
Nr. - 0623	

- 2 -

beanspruchte Bahnland mit grüner Farbe bezeichnet.

Art. 2

Sämtliche Kosten für die Erstellung, den Unterhalt, die Aenderung oder Erneuerung der neuen Bahnböschung sowie diejenigen für die Kanalisation, aus Zementröhren, inkl. Kontrollschacht und für die Verbreiterung der Staatsstrasse und das Erstellen des Trottoirs, fallen ausschliesslich zu Lasten der Konzessionärin.

Die auf Bahngebiet auszuführenden Arbeiten dürfen erst nach vorheriger schriftlicher Verständigung des Chefs der Bahndienstsektion 5 in Delémont, unter Kontrolle und nach den Weisungen des Bahndienstes der SBB ausgeführt werden. Für den Zeitaufwand der Bahnbediensteten wird der Konzessionärin Rechnung gestellt.

Art. 3

Die Konzessionärin hat folgende Massnahmen auf Bahngebiet zu treffen:

- eine Einfriedigung ist auf der ganzen Länge des Trottoirs zu erstellen, zu unterhalten und zu erneuern um das Betreten der Böschung zu verhindern;
- ferner hat sie die Festigkeit der geänderten Böschung zu gewährleisten.

Art. 4

Die Reinigung, die Schneebeseitigung und das Sanden des Trottoirs obliegen der Konzessionärin. Nötigenfalls hat diese auch für dessen Beleuchtung zu sorgen.

Art. 5

Jeder aus der Erstellung, dem Bestande, dem Unterhalt, der Verlegung oder aus Arbeiten zur Aufhebung der fraglichen Anpassungen entweder den SBB oder Dritten, der Konzessionärin oder deren Personal erwachsende Schaden oder Unfall, fällt ausschliesslich zu Lasten der Konzessionärin.

Diese verpflichtet sich, ihr Personal sowie alle Personen, die infolge dieses Vertrages mit ihr in Verbindung stehen und deshalb denjenigen Gefahren, welche den Starkstromleitungen und dem Eisenbahnverkehr inne wohnen, ausgesetzt sein könnten, gehörig zu warnen.

Die Konzessionärin haftet insbesondere für Unfälle, die durch Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmassnahme entstehen.

Die Konzessionärin verpflichtet sich, die Behandlung aller wegen den obenerwähnten Schäden, Unfällen und Umständen gegen die SBB gestellten Ansprüche selbst zu übernehmen, und sie schadlos zu halten.

Art. 6

Der vorliegende Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann jederzeit auf 1 Jahr schriftlich gekündigt werden.

- 3 -

Die SBB sind berechtigt, die Verlegung oder Aenderung der unter Art. 1, 3 und 4 ausgeführten Einrichtungen zu verlangen, sofern der Bahnbetrieb oder andere Umstände diese Massnahme rechtfertigen, worüber die SBB allein entscheiden, ohne dass die Konzessionärin Anspruch auf eine Entschädigung erheben könnte.

Art. 7

Eine Entschädigung für die Beanspruchung des Bahngebietes wird hier nicht erhoben. Die SBB bleiben Eigentümer der zur Verfügung gestellten Bahnfläche.

Für die Vertragsausfertigung zahlt die Konzessionärin eine einmalige Kanzleigebühr von Fr. 50.-- (fünfzig Franken) an die Finanzabteilung SBB in Bern (Postcheckkonto 30-193).

Also vereinbart und doppelt ausgefertigt,
in Lausanne und Grellingen, den 28. September 1978.

Die Konzessionärin:

Ns. des Einwohnergemeinderates
Der Präsident

Der Sekretär

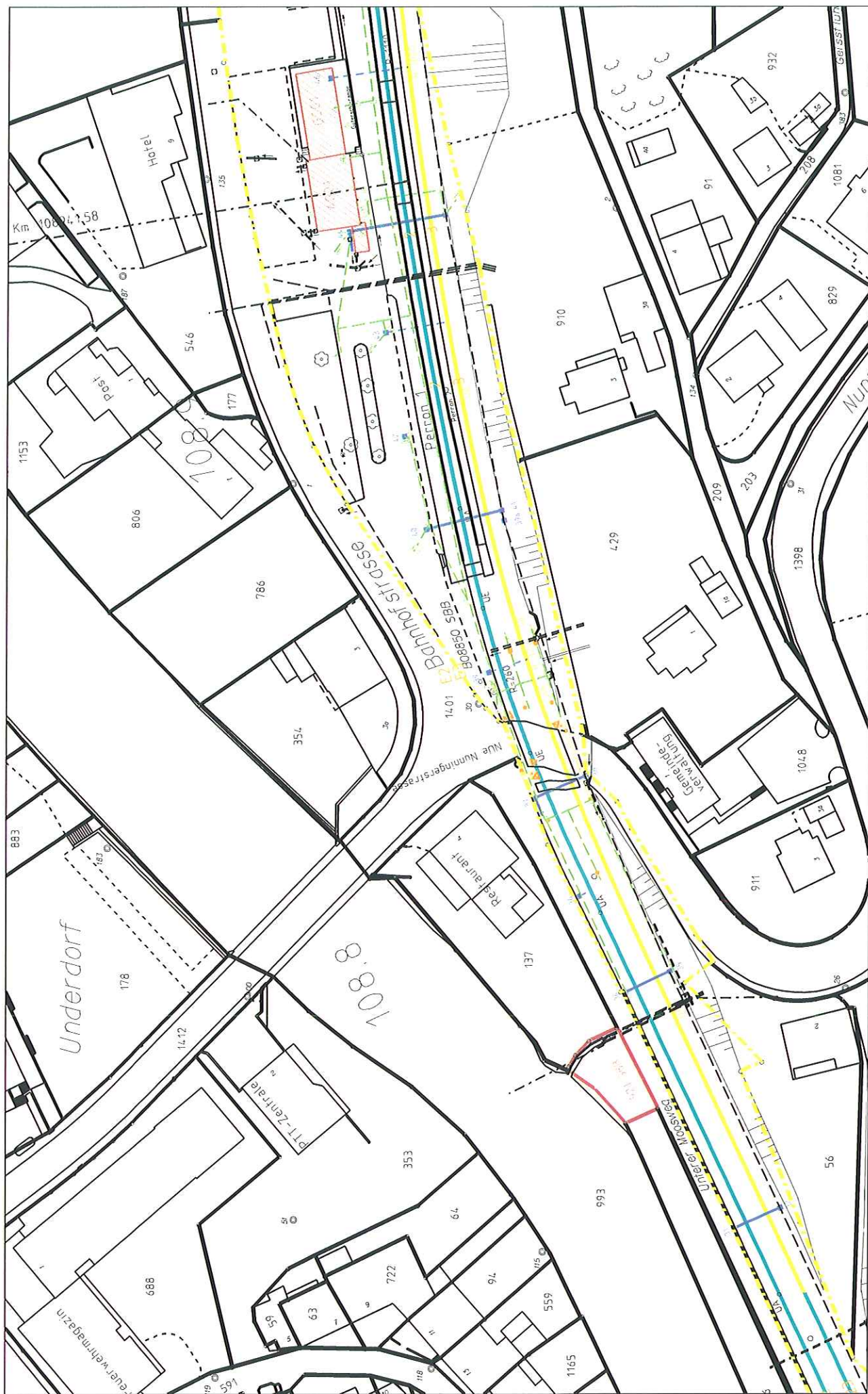
Schweizerische Bundesbahnen

BAUABTEILUNG KREIS I

Der Oberingenieur:

Beilage: 1 Situationsplan

je



Prj DfA: IST-DfA Allgemein

Masstab: 1 : 1000

Datum: 11 Nov 2004

Bemerkung: Zwingen - Grellingen km 108.803 - 108.826 - Rechts

FRAMME Web View